Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Itaquitinga

R DO VEIGA, S/N, AGROVILA - CAIC, ITAQUITINGA - PE - CEP: 55950-000 - F:(81) 36141912

Processo nº **0000126-41.2023.8.17.2800**

AUTOR(A): FERNANDA KELLY DA SILVA

RÉU: MUNICIPIO DE ITAQUITINGA

SENTENÇA

IASMYM EMILY FELIX DA SILVA, menor impúbere, representada por sua genitora, **FERNANDA KELLY DA SILVA**, ambos qualificados nos autos, por meio da defensoria pública, ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA em face do MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA, objetivando compelir o demandado a fornecer-lhe: Baclofeno, 10 mg, 3 comprimidos ao dia, sendo necessário por tanto, 5 caixas ao mês contendo 20 comprimidos, Rivotril gts, quatro frascos ao mês, Melatonina 3mg, sendo 30 ml ao mês, depakene liquido 50mg, 6 frascos por mês. Alega, em síntese, que foi diagnosticado como portador de paralisia cerebral discinética CID G 803, bem como crises epiléticas CID 10 G40 e que por não possuir condições financeiras de arcar com os medicamentos e insumos necessários buscou junto ao requerido que não forneceu; e que os insumos e a medicação são necessárias a manter a qualidade de vida do requerente e que, em razão do elevado preço do remédio, não possui meios para adquiri-lo. Requereu a concessão da tutela antecipada para o fim de determinar que o réu forneça mensalmente a medicação pretendida. O pedido definitivo é no mesmo sentido. Pleiteou os benefícios da gratuidade da justiça e a imposição de multa diária para a hipótese de descumprimento da medida liminar.

Com a inicial vieram cópia dos documentos pessoais, laudo médico, comprovante de residência, entre outros.

Decisão de ID n. 129890846, concedendo a tutela liminar.

O réu ofereceu contestação sob ID n. 135035652. No mérito alegou que a competência para fornecimento de medicamentos é do Estado e que não pode o Município ser compelido a fornecer insumo de marca específica sem que haja justificativa médica para tal.

É o relatório. **DECIDO**.

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão controvertida seja de direito e de fato, entendo desnecessária a produção de prova em audiência.

Não há preliminares a serem apreciadas.

No mérito, o pedido deve ser julgado procedente.

Os documentos juntados com a inicial demonstram que o requerente é portador de paralisia cerebral discinética e que os insumos e medicamentos solicitados são necessários a manutenção da qualidade de vida da requerente.

A existência da doença que acomete o autor está devidamente comprovada, assim como a necessidade da medicação e insumos requeridos não havendo como se questionar o dever do Poder Público em fornecer os insumos necessários a manutenção adequada da saúde e qualidade de vida dos mais necessitados.

A Constituição Federal estabelece nos artigos 6º e 196:

> Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde está incluído entre os direitos e garantias fundamentais do cidadão, não podendo ser preterido por questões burocráticas, políticas, econômicas ou orçamentárias. Conforme ressaltou o Ministro Marco Aurélio, no voto prolatado no RE n. 195.192-3/RS, julgado em 22/02/2000 (Segunda Turma do STF), o "*Estado deve assumir as funções que lhe são próprias, sendo certo, ainda, que problemas orçamentários não podem obstaculizar o implemento do que previsto constitucionalmente*".

Cabe ao Estado gerenciar seus recursos de forma que atenda o interesse público, e como se verifica no RENAME, o medicamente pleiteado faz parte de elenco de medicamentos com dispensação obrigatória, devendo ter disponibilidade imediata àqueles que necessitam e é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente.

Quanto ao pedido de alimentação especial e de fraldas descartáveis é necessário observar que tais pedidos são necessários a manutenção a qualidade de vida da parte autora.

Além disso, o art. 18 da lei 8.080/90 estabelece que é competência do Município a execução de políticas para fornecimento de fraldas e alimentação.

Esse, inclusive, é o entendimento da jurisprudência pátria:

> Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães , 593, Forum Thomaz de Aquino Cyrillo Wanderley (2º andar), RECIFE - PE - CEP: 50010-230 - F:(81) 31820800 Quarta Câmara de Direito Público AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016844-11.2021.8.17.9000 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA AGRAVADO: E. G. D. S. R. representado por MARIA LUCINALVA DA SILVA JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO DA MATA RELATOR: Des. ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA GUIMARÃES EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS, IMPRESCINDÍVEIS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA MENOR IMPÚBERE, PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL (CID F 84). DECISÃO A QUO QUE CONCEDEU A LIMINAR PARA QUE O RÉU FORNEÇA A 50 FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIIS XG, 08 LATAS/MÊS DE LEITE INTEGRAL E 04 LATAS/MÊS DE SUSTAGEM FÓRMULA INFANTIL, CONFORME LAUDO MÉDICO. DECISÃO A QUO QUE CONDICIONA A ENTREGA DOS INSUMOS À RECEITA MÉDICA ATUALIZADA SEMESTRAL QUE COMPROVE A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA FORNECIMENTO DO INSUMO SOLICITADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DOS INSUMOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 DA CF/88. SÚMULA Nº 18 DO TJPE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. CONDICIONAR A ENTREGA DO INSUMO REQUERIDO À APRESENTAÇÃO PERIÓDICA TRIMESTRAL DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA QUE COMPROVE A ATUAL NECESSIDADE DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE, PARA CONDICIONAR A ENTREGA DO INSUMO REQUERIDO À APRESENTAÇÃO PERIÓDICA TRIMESTRAL DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO

VERGASTADA. (16) (TJ-PE - AI: 00168441120218179000, Relator: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães)

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MENOR - DIREITO A` SAU¿DE - PACIENTE COM AUTISMO - TDAH - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA - PROFESSOR DE APOIO - POSSIBILIDADE - FORNECIMENTO DE FRALDAS - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ENTE COMPETENTE ADMINISTRATIVAMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MENOR - DIREITO A` SAU¿DE - PACIENTE COM AUTISMO - TDAH - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA - PROFESSOR DE APOIO - POSSIBILIDADE - FORNECIMENTO DE FRALDAS - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ENTE COMPETENTE ADMINISTRATIVAMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MENOR - DIREITO A` SAU¿DE - PACIENTE COM AUTISMO - TDAH - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA - PROFESSOR DE APOIO - POSSIBILIDADE - FORNECIMENTO DE FRALDAS - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ENTE COMPETENTE ADMINISTRATIVAMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MENOR - DIREITO A` SAU¿DE - PACIENTE COM AUTISMO - TDAH - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA - PROFESSOR DE APOIO - POSSIBILIDADE - FORNECIMENTO DE FRALDAS -- NECESSIDADE DEMONSTRADA - DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ENTE COMPETENTE ADMINISTRATIVAMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O col. Supremo Tribunal Federal, em 06/05/2015, quando do julgamento do RE nº 855.178, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que "o tratamento médico adequado aos

necessitados se insere no rol de deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados". Não obstante, conforme disposto em sede de Embargos de Declaração, incumbe à autoridade judicial observar a repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação. Ausente a demonstração de ineficácia ou da impossibilidade de utilização das alternativas terapêuticas disponibilizadas gratuitamente pela rede pública de saúde em substituição aos medicamentos Aripiprazol e Neuleptil, não deve ser imposta aos entes públicos a obrigação de fornecimento das drogas não padronizadas. Demonstrada a necessidade do fármaco Risperidona e das sessões com psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo para o tratamento da doença que acomete ao paciente, deve-se confirmar a sentença que condenou os entes públicos a fornecê-lo na forma prescrita pelo profissional da saúde. Comprovada a necessidade da criança portadora de transtorno de espectro autista ser assistida por professor especializado durante o período em que permanecer na sala de aula, deve ser mantida incólume a sentença que condenou o Estado a disponibilizar referido profissional. Embora não se trate de medicamento, a dispensação de fraldas a indivíduo que dela necessite em decorrência de disfunções orgânicas constitui meio necessário à manutençã o da saúde, que pressupõe a higiene pessoal. Nos termos do artigo 18, da Lei nº 8.080/90, compete ao Município precipuamente a dispensação das fraldas ao menor, permanecendo a responsabilidade suplementar do Estado de Minas Gerais caso constatada a omissão do ente municipal, observado nesse caso o ressarcimento pelo ônus suportado. (TJ-MG - AC: 10000211475769001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. 180 UNIDADES POR MÊS. QUANTIDADE RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO. CF/88 ART. 1º, III; ARTS. 5º, 6º, 196. RESERVA DO POSSÍVEL. SÚMULA Nº 45 TJ-CE. FORNECIMENTO EM QUANTIDADE RAZOÁVEL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. O direito à saúde tem assento constitucional no direito à vida e na dignidade da pessoa humana, detendo absoluta prioridade e ostentando categoria de direito fundamental, devendo instituir os entes da federação políticas públicas para a promoção, proteção e recuperação da saúde da pessoa natural, incumbindo ao Judiciário determinar o cumprimento das

prestações contidas nas políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário aos serviços criados para atender ao dever do Estado. CF/88 art. 1º, III; arts. 5º, 6º, 196. 2. O Poder Público é useiro e vezeiro na tese da necessidade de previsão orçamentária como um limite à atuação do Estado para a efetivação de direitos sociais, a chamada reserva do possível. Ocorre em demandas desse jaez, aparente colisão/antinomia de princípios/direitos, quais sejam, o direito à vida dos pacientes de um lado e, do outro, a separação de poderes e a reserva do possível no aspecto limitação orçamentária do Poder Público, devendo o Judicante ponderar sua hermenêutica, assegurando o direito fundamental à vida. 3. A responsabilidade do Poder Público em fornecer medicamentos ou tratamentos médicos necessários, não disponíveis na rede pública, para assegurar o direito à saúde foi firmada neste e. Tribunal de Justiça pela recente súmula nº 45. 4. As vias judiciais não podem ser utilizadas sem parcimônia para a obtenção de medicamentos e insumos em quantidades desarrazoadas, sob o risco de promover a realocação de recursos públicos de maneira injusta, privilegiando aqueles que delas se socorrem em detrimento de demais tão ou mais necessitados; pondo inclusive, em risco a própria continuidade das políticas de saúde pública, desorganizando a atividade administrativa e impedindo a alocação racional dos escassos recursos públicos. 5. Diante desse contexto e dentro de uma análise criteriosa, tem-se que a quantidade deferida de 06 fraldas/dia (180 fraldas/mês) não se mostra escassa, sendo suficientes à manutenção da saúde, higiene e dignidade da parte autora, garantindo-lhe os direitos previstos na Lei Maior; merecendo, portanto, ser mantida a sentença em todos os seus termos. 6. Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação e da Remessa Necessária, mas para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença adversada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação por unanimidade, em CONHECER da Apelação e da Remessa Necessária, mas para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença adversada, tudo conforme o voto da relatora. Fortaleza, 26 de agosto de 2020. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora (TJ-CE - APL: 02260001320208060001 CE 0226000-13.2020.8.06.0001, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 26/08/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2020)

Por fim, quanto ao pedido de redirecionamento do ônus financeiro ao Estado de Pernambuco é necessário observar que a jurisprudência pátria entende que o redirecionamento deve ser feito pela via administrativa ou em ação própria, até porque

seria impossível a este Juízo condenar o Estado de Pernambuco quando este não fez parte da ação.

> APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. RITUXIMABE. TEMA Nº 793 DO STF. DESNECESSÁRIO O REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. \nI) O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre os Municípios, o Estado e a União, consoante o disposto nos artigos 23, II, 196, 197 e 198, da CF, bem como na legislação pertinente, a lei orgânica do SUS nº 8.080/90.\nII) No entanto, conforme determinado pelo Tema 793 do STF (ED no RE nº 855.178), "se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da ação, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência", sendo que "nas demandas que objetivem o fornecimento de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas, a União deverá necessariamente figurar no polo passivo".\nIII) No caso concreto, embora o agravante alegue que o fornecimento do medicamento rituximabe incumbe à União, o fármaco integra a lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS, situação comprovada pela análise da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020 – RENAME. \nIV) **Assim, desnecessário o direcionamento do cumprimento da obrigação à União Federal. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, a fim de evitar prejuízo maior a qualquer um deles**.\nAPELO DESPROVIDO, EM JUÍZO DE RETRAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50002801920198210143 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 24/06/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2021).

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA. AFASTADA. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793 DO STF). COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSULTA. APLICAÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA E ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. Se nem mesmo os serviços médicos eletivos foram suspensos em razão da pandemia, não há falar em suspensão de consultas classificadas como de risco vermelho (emergência), como ocorre no caso dos autos. **O Tema 793 do STF, estabelecido quando do julgamento do RE nº 855.178-SE, reconheceu a**

solidariedade dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Após a oposição dos embargos declaratórios naquela oportunidade, o que restou decidido acerca do redirecionamento, diz respeito à determinação do ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, ou seja, custeou o tratamento médico, o que deverá ser pleiteado administrativamente ou em ação própria. Restando demonstrada nos autos a imprescindibilidade da consulta com médico neurocirurgião pleiteada na inicial, existindo, inclusive, parecer favorável do NAT, reforçando o caráter de urgência, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inaugural. No tocante à aplicação de multa, não conheço do recurso por ausência de interesse de agir, porquanto não houve condenação nesse sentido na sentença. Carece igualmente de interesse de agir o Estado a respeito da alegada condenação genérica e ilíquida atinente à realização de exames e fornecimento de medicamento, isto porque, quando dos embargos de declaração, tais alegações foram todas afastadas. (TJ-MS - AC: 08005200420178120039 MS 0800520-04.2017.8.12.0039, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 13/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – RE Nº 855178/REPERCUSSÃO GERAL – REDIRECIONAMENTO DESCABIDO – CIRURGIA – PSEUDOARTOSE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA N 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAUSA DE PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS E OBRIGATÓRIO DESPROVIDOS. **Deve ser afastado o pedido de redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Município, haja vista ser solidária a responsabilidade entre os entes federados, no âmbito do direito e garantia à saúde, podendo a demanda ser proposta contra todos ou qualquer um deles.** Comprovada a necessidade de submissão da parte a procedimento cirúrgico pleiteado, de rigor a manutenção da sentença que acolheu a pretensão autoral. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando o ente condenado é o mesmo a qual ela pertença, ex vi da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de obrigação de fazer, cujo proveito econômico é de natureza inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com fundamento no disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. (TJ-MS - APL: 08000058820208120030 MS 0800005-88.2020.8.12.0030, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021)

Assim, deve o Município buscar o ressarcimento pelos meios administrativos ou em ação própria.

Por fim, no caso em exame, sendo o autor portador de doença grave e não tendo condições de custear a medicação e insumos adequados ao seu estado clínico, cabe ao Estado assegurar a disponibilização deste, a fim de evitar a evolução do quadro de saúde do demandante e atender ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Entretanto, no ponto referente ao fornecimento de medicamentos e insumos de marca específica, assiste razão ao Município, uma vez que não há qualquer justificativa médica nos autos que indique que só a marca indicada atende as necessidades da criança.

Com relação aos medicamentos é plenamente possível, caso exista, o fornecimento de medicamentos genéricos nos termos da lei 9787/99.

Já em relação aos insumos, é autorizado o fornecimento de insumos de marca distinta da indicada pela autora desde que preservado, no caso da alimentação, a composição de forma a preservar a saúde do infante.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado na inicial, para, **ratificando a antecipação de tutela concedida**, **determinar que o MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA**, por meio de sua **Secretaria de Saúde**, **forneça ao autor: Baclofeno, 10 mg, 3 comprimidos ao dia, sendo necessário por tanto, 5 caixas ao mês contendo 20 comprimidos, Rivotril gts, 3 frascos ao mês, Melatonina 3mg, sendo 30 ml ao mês, depakene liquido 50mg, 7 frascos por mês; bem como o leite, sendo 11 latas ao mês e 240 fraldas geriátricas, tamanho p, por mês,** enquanto o autor dele necessitar, mediante requisições médicas. Tal fornecimento fica condicionado, porém, à apresentação de prescrição médica atualizada, a cada 6 (seis) meses, que comprove a necessidade da manutenção do tratamento.

Condeno o requerido em custas.

Fixo os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJPE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itaquitinga (PE), data e horário informados pelo PJE.

LINA MARIE CABRAL

Juíza Substituta

Assinado eletronicamente por: LINA MARIE CABRAL
09/05/2024 12:09:29
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 169543946

24050912092820900000165532609

IMPRIMIR GERAR PDF